

1508511-39.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... da acusada pela prática do tráfico. Contudo, não verificou-se suficientemente comprovada a causa de aumento referente a rompimento de obstáculo.

Neste sentido é seguro crivo do contraditório.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/9, auto de exibição e apreensão de fls. 24 e termos de depoimento de fls. 20/22.

A autoria também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508511-39.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508511-39.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098053/2022 - 24º

D.P. PONTE RASA, 24201949 - 24º D.P. PONTE RASA, 2098053 - 24º D.P. PONTE RASA, 2098053 - 65º D.P. ARTUR ALVIM

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WASHINGTON LUIZ DA SILVA MENDES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

WASHINGTON LUIZ DA SILVA MENDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal porque no dia 09 de abril de 2022, por volta de 07 horas e 19 minutos, na Rua Doutor Luiz Ayres, n. 2130, Artur Alvim, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma porta de aço, 22 (vinte e duas) ferramentas manuais diversas, 02 (duas) torneiras e feio de cobre, pertencentes à vítima Evaldo Zamberlan.

Após o recebimento da denúncia (fls. 136/137), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 142) e apresentou resposta à acusação às fls. 148/155. Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas a vítima, uma testemunha e realizado o interrogatório do réu.

Ao final, realizaram-se os debates.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente, vez que ao final da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade da acusada pela prática do tráfico. Contudo, não verificou-se suficientemente comprovada a causa de aumento referente a rompimento de obstáculo.

Neste sentido é seguro crivo do contraditório.

Com efeito, a materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/9, auto de exibição e apreensão de fls. 24 e termos de depoimento de fls. 20/22.

A autoria também restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante em fls. 4/5. Conforme os depoimentos dos policiais militares Lucas Alencar Pereira e Julia da Silva Cardoso (fls. 20 e 21), na data dos fatos realizavam patrulhamento com vistas a indivíduo suspeito na prática de furto e estabelecimento comercial, "Padaria Central", ocorrido no mesmo dia, às 07h19min e flagrado por uma transmissão ao vivo da emissora Record durante reportagem. Enquanto a repórter Maria Carolina realizava a reportagem, foi possível visualizar o autor em fuga transportando um saco plástico cheio. Na rua Esperantinópolis, n. 55, visualizaram o indivíduo, ainda transportando o saco plástico, que continha ferramentas manuais, torneiras e fios de cobre, sendo identificado como Washington Luiz da Silva Mendes. Indagado informalmente no local dos fatos, confessou a prática de furto. A equipe policial verificou que a porta de aço de enrolar, utilizada pelo agente para acessar o imóvel, estava deslocada de seus trilhos, porém a vítima proprietária do estabelecimento relatou que aquele dano de data anterior, oriundo de três enchentes. Na delegacia, a vítima reconheceu seus bens.

Em juízo, o réu disse apenas estar arrependido e disse que as coisas estavam parecendo abandonadas, boiando na água da enchente, quase pra sair pra fora do estabelecimento com a correnteza (fls. 101).

A vítima Evaldo Zamberlan (fls. 229) relatou que é proprietário da Padaria Central localizada na Av. Luiz Aires, atualmente desativada após ter sido totalmente danificada em decorrência de três enchentes subsequentes. Disse que na data dos fatos chegou ao seu conhecimento um furto reportado pela emissora Record durante programa ao vivo.

Seu relatos devem ser aceitos, porque eles não conheciam o réu antes dos fatos e não tinham motivos para incriminá-lo falsamente.

Não se verifica a incidência da causa de aumento referente ao rompimento de obstáculo, uma vez que além de não haver laudo pericial, a própria vítima informou que o dano na porta é decorrente de outros fatos.

Como se vê, o contingente probatório é seguro e harmônico, deixando patentes a materialidade e a autoria do réu pelo furto simples, motivo pelo qual a condenação é medida de rigor, na ausência de excludentes.

Passo, portanto, a fixação da pena.

Atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, considerando a ausência de elementos que justifiquem o aumento nesta fase, em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência, de modo que exaspero a pena em 1/6, mas compenso-a com a confissão do réu.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento, de forma que torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno WASHINGTON LUIZ DA SILVA MENDES como incurso nas sanções do artigo 155, caput do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

O regime inicial seria o semiaberto, diante da reincidência, sendo o compatível para a correta prevenção e repressão ao crime praticado pelo réu. Desde já, diante da pesquisa feita nesse momento junto ao SIVEC, pelo tempo de pena já cumprido preventivamente, é o caso de detração para aplicar desde já o regime aberto para o cumprimento do restante da pena. Defiro réu o apelo em liberdade diante da detração já deferida e regime aberto aplicado nesse sentido para o cumprimento do restante da pena. Expeça-se alvará. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra. Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe. Servirá a presente como ofício. Isento de custas.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA